

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2210/2532

นางจุ พยัคเมท กับพวก

โจทก์

นายประสิทธิ์ ศรีทอง

จำเลย

นายชุมพล พลญาพิพัฒน์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินเลขที่ 10444 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ตามฟ้องให้โจทก์ทั้งสอง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาโอนให้โจทก์ทั้งสอง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66,70)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>